



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/705/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

לפני כבוד המפקח על רישום מקרקעין
מאיר פורת

חלמיש קיזלשטין דבורה
באמצעות ב"כ: עו"ד אסתר לוי

התובעת

נגד

צסרקס אברהם שלום
באמצעות ב"כ: עו"ד עובד שי

הנתבע

החלטה

לפניי בקשת הנתבע מתאריך 11.9.2022, לדחיית מועד דיון ההוכחות הקבוע לתאריך 14.09.2022, בשל דיון מקביל באותו תאריך.

העובדות הדרושות לבקשה ותמצית טענות הנתבע

1. ההליך שבכותרת עניינו בתביעה למתן צו עשה אשר מורה על הריסת בנייה לא חוקית, וכמו כן צו עשה לתשלום תיקון נזקים בדירת התובעת. הבית המשותף נושא הסכסוך נמצא ברחוב רבי עקיבא 14 בני ברק, הרשום בפנקס הבתים המשותפים מתאריך 27.12.1974, והידוע כחלקה 940 בגוש 6123 (להלן - "הבית המשותף").
2. הבית המשותף מורכב ממבנה אחד בעל חמש קומות ו-26 יחידות בסך הכול. לבית תקנון מוסכם מתאריך 27.12.1974 (להלן - "התקנון המוסכם").



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/705/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

3. התובעת, גב' חלמיש קיזלשטין דבורה (להלן - "התובעת") מחזיקה במחצית מהזכויות של תת חלקה מספר 19, הנמצאת בקומה השנייה בבית המשותף.
4. הנתבע, מר צסרק אברהם שלום (להלן - "הנתבע") מחזיק במחצית מהזכויות של תת חלקה מספר 24, הנמצאת בקומה השלישית בבית המשותף.
5. בתאריך 9.5.2021 התקיים דיון מקדמי, במסגרתו הסכימו הצדדים למינוי מומחה מטעם המפקח על רישום המקרקעין אשר יבדוק האם הבנייה על הגג שביצע הנתבע או מי מטעמו בוצע בהתאם לדין ובהתאם להיתרי הבנייה.
6. בתאריך 23.1.2022 התקיים דיון במסגרתו נחקר המומחה המוסכם, ובסוף הדיון נקבע התיק להוכחות לתאריך 22.5.2022 ונקבעו הוראות לשם כך.
7. למען שלמות התמונה יצוין כי שני הצדדים הגישו בקשות שונות בקשר עם הזמנת העדים [ראו למשל (המפקח על המקרקעין פתח תקוה) 705/20 חלמיש קיזלשטין דבורה נ' צסרק אברהם שלום (נבו 12.04.2022)].
8. מועד הדיון הקבוע לתאריך 22.5.2022, נדחה (שלא באשמת הצדדים), והצדדים התבקשו להגיש רשימת מועדים מוסכמים לקביעת דיון ההוכחות.
9. בתאריך 1.6.2022, נקבע התיק להוכחות לתאריך 14.9.2022, ובמסגרת החלטתי נכתב כך: **"בהמשך להחלטתי מתאריך 24.5.2022, ומשלא הגישו הצדדים רשימת תאריכים מוסכמת, ההליך שבכותרת ייקבע להוכחות לתאריך 14.9.2022, בשעה 10:00. יובהר כי מועד הדיון לא יידחה אלא על פי נוהל נשיאת בית המשפט העליון ועל פי בקשה מפורטת שתוגש מיד עם היווצרות העילה לדחייה."**
10. בתאריך 11.9.2022, הגיש הנתבע בקשה שכותרתה "בקשה בהולה לדחיית מועד דיון - דיון מקביל-נוהל נשיאה" (להלן-"**הבקשה בהולה**").



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/705/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

11. בבקשה הבהולה נכתב, בין היתר, כי יש לדחות את מועד הדיון בתיק שבכותרת, בשל קיומו של דיון מקביל בהליך שמתנהל לפני כב' המפקח על רישום מקרקעין בנתניה (7/155/2021) (להלן-"התיק המקביל") שדיון ההוכחות נקבע בו בתאריך 20.3.2022. עוד נכתב בבקשה כי במסגרת דיון ההוכחות "אמורים להיחקר לא פחות משמונה חברי נציגות מכהנת וכמובן 4-5 תובעים אותם מייצג הח"מ". עוד הוסבר בבקשה כי ב"כ הנתבע סבר שדיון ההוכחות לא יתקיים, בשל חילופי המפקחים בלשכת נתניה, אולם "מבדיקה שביצע עם ב"כ הנתבעים בתיק זה, נודע לח"מ כי מועד זה עומד בעינו". בבקשה הודגש כי היא הוגשה ללא ברירה משום שב"כ הנתבע הוא עו"ד יחיד במשרדו וכמו כן הוא גם "היחיד הבקיא בעובדות שני התיקים המדוברים". עוד יצוין כי הבקשה הבהולה הוגשה ללא קבלת עמדת התובעת.

12. מיד ובאותו היום, ניתנה החלטתי שמכיוון שהתיק שבכותרת נפתח בשנת 2020, ואילו התיק המקביל נפתח בשנת 2021, ומכיוון שבהתאם להנחיות הנשיאה (סעיף 6 להוראות נוהל הנשיאה שעניינו דחיית מועד דיון בשל דיונים באותו מועד), אחד השיקולים שיש לשקול, בין השאר, הוא "גילו" של התיק, על הנתבע להגיש את בקשת הדחייה בתיק המקביל, ולצרף העתק מהחלטה זו בהתאם לאמור בנוהל הנשיאה. כך שרק במקרה שכב' המפקח שטיינברג לפניו מתנהל ההליך המקביל, לא ידחה את מועד הדיון בתיק המקביל, יהיה הנתבע רשאי להגיש לחזור ולהגיש בקשה מתאימה.

13. אלא שהנתבע, הגיש שוב בקשה שכותרתה זהה לבקשה הבהולה, במסגרתה נטען כי בשל סד הזמנים הצפוף שאינו מאפשר לקבל את עמדת הצדדים בתיק המקביל, ולקבל את החלטתו של כב' המפקח שטיינברג, מתבקש עיון חוזר בהחלטה כך שיידחה הדיון בתיק שבכותרת. עוד נאמר בבקשה זו כי "דחייה של מועד הדיון בנתניה, מועד שכבר נדחה בעבר, גרם נזק לתובעים אותם הוא מייצג ולפיכך הוגשה הבקשה למוטב זה".

14. בהתאם להחלטתי, בקשה זו הועברה לתגובת התובעת.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/705/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תמצית טענות התובעת

15. התובעת מתנגדת לדחיית מועד הדיון. הנתבע וב"כ בוחרים לדחות ולגרום לסחבת ולעינוי דין של ממש בהליך והכול כדי לגרום למשיבה הטרדה והתשה מתוך רצון לרפות את ידיה מתביעתה הצודקת. התיק דנן נפתח בשנת 2020, סחבת התיק על כל המשתמע ממנה גורמת לעוול לתובעת ובמיוחד שב"כ הנתבע הוא זה אשר דרש לקיים בתיק הליך דיון הוכחות.

16. דיון ההוכחות, שכבר ידע דחייה, נקבע כבר בתאריך 1.06.2022 ובמסגרת ההחלטה הודגש כי הוא לא יידחה אלא אם תוגש בקשה מתאימה מיד עם היווצרות העילה לדחייה. לא ברור, אם הדיון בנתניה נקבע כבר בחודש מרץ, מדוע המתין ב"כ הנתבע זמן כה רב - יומיים בטרם מועד הדיון להגשת בקשתו. כמו כן, בייפוי כוח הנתבע מתאריך 26.05.2021 בתיק שבכותרת הנתבע מייפה את ב"כ או מי מעורכי הדין מטעמו. כך שהנתבע בהחלט יוכל להיות מיוצג בדיון על ידי מייצג אחר.

17. עוד ציינה התובעת בתגובתה כי הנתבע לא מילא אחר הוראות המפקח בהחלטתו מתאריך 11.09.2022 ולא הגיש בקשה מתאימה לתיק המקביל. ב"כ התובעת יצרה קשר עם ב"כ הצד שכנגד בתיק המקביל 155/21 שהודיע לה כי הוא מסכים לדחיית מועד הדיון בתיק המקביל.

דיון והכרעה

18. לאחר ששקלתי את טענות הצדדים, החלטתי שבנסיבות העניין, נכון יהיה לדחות את מועד ההוכחות בתיק שבכותרת, תוך חיובו של הנתבע בהוצאות התובעת בהתאם להוראות תקנה 175 א (ז) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשע"ט-2018 (להלן - "התקנות"), וזאת מהטעמים הבאים.

19. תקנה 3(א) לתקנות, קובעת כי בית המשפט אחראי על ניהול ההליך השיפוטי ולשם כך עליו ליזום, ולהחליט כל החלטה לפי התקנות במטרה לקדם את התנהלותו של הליך גילוי האמת ועשיית צדק ראוי והוגן.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה**

מס' תיק: 6/705/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

תקנה 3(ב) לתקנות קובעת כי: "חובת בעלי הדין ובאי כוחם היא לסייע לבית המשפט בקיום המוטל עליו לפי תקנות אלה, וכן לנהוג בתום לב ובהגינות דיונית תוך שהם מסייעים במימוש התכלית הדיונית, ובכלל זה העמדת הפלוגות האמיתיות שבמחלוקת בין בעלי הדין, מיקודן, בירורן והכרעה בהן."

20. מושכלות יסוד הן כי על הצדדים לקיים החלטות, לרבות החלטות הקשורות במועדים, שכן כל התנהלות אחרת, מנוגדת באופן מפורש לתקנה 3(ב) לתקנות (ראו והשוו: ע"א (מחוזי ת"א) 68355-12-21 ציונה הרפז נ' לאה צוריאנו, פסקה 6 (נבו 05.01.2022)).

21. חובתו של בית המשפט, מכוח תקנה 5 לתקנות, לשקול ולאזן גם את האינטרס הציבורי, ולא רק את האינטרס של בעלי הדין - הצדדים לתיק. לעניין זה יפים הדברים שנקבעו בעניין ע"א 3975/21 מדינת ישראל - משרד הבריאות נ' אי. סיג בע"מ (נבו 20.03.2022): " בכל תביעה שנדונה בבית המשפט, מצטרף אל הצדדים צד נוסף הסמוי מהעין, והוא הציבור. תקנה 5 לתקנות החדשות מוציאה את הצד הסמוי מאחורי הקלעים, מוליכה אותו אל קדמת הבימה ומעמידה אותו בשורה אחת עם הצדדים לתיק". כך שכאשר צד, מגיש בקשה לדחיית מועד דיון וללא סיבה מוצדקת, יש בכך כדי לפגוע בציבור, על ידי כך שהיא מעכבת בירור הליכים נוספים, הממתינים בתור, במיוחד כשהבקשה מוגשת ברגע האחרון .

22. בהקשר זה ראו דברים שנאמרו בע"א 5400/18 מיר נ' עו"ד יעקב מירון (נבו, 28.1.2019): "בעל-דין בתיק פלוני איננו 'בן יחיד'. בתי-המשפט – מערכת ציבורית שפועלת על-פי דין, מספקים שירות לכלל ציבור המתדיינים בפועל ובכוח. את המשאב שניצב ביסוד פעולתה של מערכת זו – זמן שיפוטי, עליה להקצות באופן הוגן ושוויוני לציבור זה. כפועל יוצא, על בית-המשפט להתחשב ולשקול לא רק את האינטרס הפרטי של המתדיינים בהליך פלוני אלא את האינטרס הציבורי. בעל-דין שכופה על בית-המשפט בשל מחדליו התנהלות מעכבת ולא יעילה בבירור תובענה אינו מסב פגיעה רק לצד שכנגד באותו הליך; הוא פוגע באינטרס הציבורי. אין בכך משום חידוש; האינטרס



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/705/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

הציבורי נשקל זה מכבר בהקשרים שונים, לרבות בקשות לביטול דיון או שינוי מועדו [רע"א 3136/00 סלמאן נ' שוקייר, פ"ד נה(2) 97 (2000)]

23. כן ראו דברים אלו שנפסקו בבע"מ 6745/15 פלוני נ' פלוני (נבו 12.11.2015): "הביטוי 'בזבוז זמן שיפוטי' אין משמעו, בעיקרו, אך מטעם בעלי דין זלזול בכבודו של המותב המסוים היושב בדיון וביומנו; מדובר גם בראיה מערכתית-כוללת, שכן לבזבוז זמן שיפוטי השפעה מהותית על קהל המתדיינים כולו, בהיבט של הקצאת הזמן השיפוטי והשירות הניתן לבעלי דין אחרים."

24. וכן הדברים מפי כב' השופט לוין בעניין רע"א 3136/00 סלימאן סלמאן נ' ג'ורג שוקייר – רואה-חשבון, נה(2) 97 ("): "אינטרס הציבור הוא שהמשפטים יתבררו במהירות ראויה ויתקיימו במועד שאליו הם נקבעו. בדחיית דיון למועד אחר יש כדי לשבש את המהלך התקין של עבודת בית-המשפט ולהאריך את המשפטים כשאין אפשרות לשלב ביום הדיונים תיק אחר במקום התיק נושא בקשת הדחייה. יש בה גם להוסיף נטלים מיותרים על עבודת הדרג המינהלי של בית-המשפט ולהאריך את משך בירורו של העניין נושא ההתדיינות, דבר שמנקודת הראות של האינטרס הציבורי יש למנוע ככל האפשר. מי שמנתח את הסיבות להימשכות הבלתי ראויה של ההליכים בבית-המשפט ולעיוני הדיון שנגרם עקב כך אינו יכול להתעלם מהגורם (התלוי כמעט אך בבתי-המשפט) של דחיית משפטים מהמועד שאליו נקבעו למועדים אחרים מטעמים שאינם ראויים."

25. הוראות הנוהל של נשיאת בית המשפט העליון בעניין "נוהל טיפול בבקשות לשינוי מועד דיון", קובעות את העקרונות שעל פיהם יש להגיש בקשה לדחיית דיון. הוראות אלו מתייחסות גם למקרים של דיון מקביל. סעיף 6 ח' קובע: "עורך דין, בעל דין או עד שנקבעו בעניינו מספר דיונים באותו מועד (בין באותו בית משפט ובין בבתי משפט שונים) יגיש בקשה לשינוי מועד הדיון לערכאה שאת מועד הדיון שלפניה הוא מבקש לשנות מיד עם קבלת הידיעה על כך. בקשה שלא תוגש בסמיכות למועד הידיעה על קיום דיון מקביל יכול שתידחה מטעם זה בלבד."



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/705/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

26. הוראות אלו, באו לידי ביטוי אף במסגרת תקנה 175 א (ה) לתקנות, אשר קובעת כי: **"פנייה לשינוי מועד הדיון עקב קיומם של כמה דיונים באותו מועד תוגש בסמוך למועד שבו נודע קיומו של דיון מקביל; פנייה שלא תוגש כאמור יכול שתידחה מטעם זה בלבד; שינוי מועד דיון בשל קיומו של דיון מקביל ייעשה רק אם מתברר כי לא ניתן לקיים את שני הדיונים במועדם תוך מיצוי אמצעים סבירים אחרים"**. (ההדגשה אינה במקור)

ובמיושם לענייננו-

27. כפי שהובא לעיל, הדיון בתיק שבכותרת נקבע בתאריך 1.6.2022, כאשר הדיון בתיק המקביל נקבע עוד בחודש מרץ 2022. כך שהיה על הנתבע להגיש את פנייתו בקשר עם דחיית מועד הדיון **מיד** בסמוך לכך, ודאי לא להמתין למעלה משלושה חודשים עם פנייתו.

28. למעשה הנתבע פעל הן בניגוד להחלטתי מתאריך 1.6.2022 שבה הודגש כי פניות בנוגע לדחיית מועד הדיון יש להגיש **"מיד עם היווצרות העילה לדחייה"**, הן בניגוד להנחיות נוהל נשיאת בית המשפט העליון, והן בניגוד להוראות תקנה 175 א (ה) לתקנות.

29. אמנם מקובלים עלי טענותיה של התובעת שיש בהתנהלותו זו של הנתבע, כדי לסרב ולעכב את ההליך. כמו כן, בהתאם ללשון התקנות, הגשת בקשות או פניות לדחיית מועד הדיון ברגע האחרון, די בכך שהפנייה בעניין שינוי מועד הדיון, מוגשת באיחור כדי לדחות את הפנייה. **אלא** שאני סבור שבנסיבות המיוחדות שפורטו בבקשה, ולפיהן ב"כ הנתבע הוא עו"ד יחיד במשרדו, ולא בלי היסוס, יש להיעתר לפנייה ולדחות את דיון ההוכחות, תוך ריפוי הפגם בהוצאות בהתאם לתקנה 175 א (ז) לתקנות, הקובעת כי: **"בית המשפט רשאי לחייב את הפונה בהוצאות לטובת בעל הדין שכנגד או לטובת אוצר המדינה אם סבר שהנסיבות מצדיקות זאת"**.

30. אדגיש כי כפי שצוין לעיל, התנהלות זו של הנתבע בפנייה לשינוי הדיון ברגע האחרון, היא התנהלות המנוגדת לרוח התקנות, אך באיזון שבין החלופה לפיה הנתבע כאן, או התובעים בתיק המקביל, יישארו ללא ייצוג משפטי הולם מאחר שב"כ הוא עו"ד יחיד הבקיא בשני התיקים, לבין דחיית הדיון תוך ריפוי מסוים של ההתנהלות על



מדינת ישראל
משרד המשפטים
פתח תקוה

מס' תיק: 6/705/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ידי פסיקת הוצאות שיביא לידי ביטוי את בזבוז זמנם של הצדדים, יש להעדיף את החלופה השנייה, שהיא מידתית יותר.

31. לא אחת נקטה הפסיקה בחלופה של השתת הוצאות על פני חלופה אחרת פוגענית יותר שיכולה לקפח את יומם של מי מהצדדים (ראו והשוו רע"א 3385/08 מרקט-פלייס מערכות בע"מ נ' טלטל ערוצי תקשוב בע"מ (נבו 25.9.2008); רע"א 6258/19 כהן נ' כהן, פס' 7 (נבו 3.12.2019); רע"א 447/15 פלוני נ' פלוני, פס' 3 (נבו 9.2.2016); רע"א 2158/15 מאליק מוסטפא עיסא נ' ריפעת סרסור ו-38 פורמלים, בפסקה 3 (נבו 02.06.2015); ע"א 6528/99 בנק לאומי לישראל בע"מ נ' עמנואל חברה לסחר יבוא, יצור ויצוא עצים בע"מ (נבו, 13.6.2002)) וכך אני סבור שיש לקבוע במקרה זה.

לסיכום:

32. הדיון הקבוע לתאריך 14.9.2022, יידחה לתאריך 27.10.2022 בשעה 10:00.

33. בהתאם להוראות תקנה 175 א (ז) לתקנות, יישא הנתבע בהוצאות התובעת, ללא קשר לתוצאות ההליך, בסך של 5,500 ₪. סכום זה ישולם על ידי הנתבע לתובעת בתוך שלושים ימים מהיום, שאם לא כן, יישא הפרשי הצמדה וריבית כדין מהיום ועד למועד מלוא התשלום בפועל.

המזכירות תמציא העתק ההחלטה לבאי כוח הצדדים / לצדדים.
ניתנה היום, ט"ז אלול תשפ"ב, 12 ספטמבר 2022, בהעדר הצדדים.

מאיר פורת

המפקח על רישום מקרקעין
פתח תקוה